

QƏRARI

№ 59

Bakı şəhəri

11 dekabr 2023-cü il

“Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziyanın (lisenziyanın əlavəsinin) alınması üçün ərizə forması”nın, “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün nizamnamə (şərikli) kapitalının minimum miqdarı, girov vəsaitinin məbləği və geri alınmasına dair rəyin forması ilə bağlı Tələblər”in və “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə

“Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3-cü maddəsinin 5-ci və 6-1-ci hissələrinə, 13-1.1-ci, 13-9-cu, 13-10.1-ci, 13-10.4-cü və 13-10.10-cu maddələrinə, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 10.5-ci maddəsinə və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.1.17-ci, 53.4-cü və 53.7-ci maddələrinə əsasən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti

QƏRARA ALIR:

1. “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziyanın (lisenziyanın əlavəsinin) alınması üçün ərizə forması” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün nizamnamə (şərikli) kapitalının minimum miqdarı, girov vəsaitinin məbləği və geri alınmasına dair rəyin forması ilə bağlı Tələblər” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
3. “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
4. Ləğv edilmiş Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziyanın (lisenziyanın əlavəsinin) alınması üçün ərizənin forması”nın təsdiq edilməsi barədə” [2017-ci il 21 dekabr tarixli 47/3 nömrəli](#), “Girov vəsaitinin geri alınmasına dair rəyin forması”nın təsdiq edilməsi barədə” [2017-ci il 21 dekabr tarixli 47/4 nömrəli](#), “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” [2017-ci il 21 dekabr tarixli 47/1 nömrəli](#) və “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərin valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə [2018-ci il 08 oktyabr tarixli 1851100012 nömrəli](#) qərarları ləğv edilsin.
5. Hüquq departamentinə (Rəna Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

Mərkəzi Bankın sədri

Taleh Kazımov

“Təsdiq edilmişdir”
Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı
Qərar № 59

11 dekabr 2023-cü il

Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziyanın (lisenziyanın əlavəsinin) alınması üçün ərizə forması

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına
Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziyanın
(lisenziyanın əlavəsinin) alınması üçün

ƏRİZƏ

1. Ərizəçi haqqında məlumatlar:

1.1. Hüquqi şəxs/sin/qeyri-rezident hüquqi şəxs/sin filialının tam adı

1.2. Hüquqi şəxs/sin/qeyri-rezident hüquqi şəxs/sin filialının hüquqi və faktiki ünvanı

1.3. Hüquqi şəxs/sin/qeyri-rezident hüquqi şəxs/sin filialının VÖEN-ni

1.4. Əlaqə telefonu

1.5. Elektron poçt ünvanı

1.6. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinin həyata keçiriləcəyi ünvan

1.7. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziyanın və onun əlavəsinin (yeni obyekt üçün müraciət edildikdə) tarixi və nömrəsi

2. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziyanın (lisenziyanın əlavəsinin) verilməsini xahiş edirəm.

3. Ərizəyə “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:

Sıra №-si	Sənədlərin adı	Nüsxələrin sayı	Vərəqlərin sayı	Qeyd

Qeyd: İştirakçılar arasında münasibətlər və benefisiar mülkiyyətçi (mülkiyyətçilər) haqqında, habelə vətəndaş qüursuzluğu haqqında məlumatlar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının müvafiq normativ xarakterli aktı ilə müəyyən edilmiş formada təqdim edilir.

4. Ərizənin doldurulduğu tarix

(gün, ay, il)

5. Hüquqi şəxs/sin/qeyri-rezident hüquqi şəxs/sin filialının səlahiyyətli nümayəndəsinin vəzifəsi (olduqda), soyadı, adı, və atasının adı

6. Hüquqi şəxs/sin/qeyri-rezident hüquqi şəxs/sin filialının səlahiyyətli nümayəndəsinin səlahiyyətini təsdiq edən sənədin adı, nömrəsi (olduqda) və verilmə tarixi

7. Hüquqi şəxs/sin/qeyri-rezident hüquqi şəxs/sin filialının səlahiyyətli nümayəndəsinin imzası

(vəzifəsi, soyadı, adı) (imza)

M.Y.

“Təsdiq edilmişdir”
Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı
Qərar № 59

11 dekabr 2023-cü il

Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün nizamnamə (şərikli) kapitalının minimum miqdarı, girov vəsaitinin məbləği və geri alınmasına dair rəyin forması ilə bağlı Tələblər

1. Ümumi müddəalar

Bu Tələblər “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 13-10.1-ci, 13-10.4-cü və 13-10.10-cu maddələrinə müvafiq olaraq hazırlanmışdır və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almaq istəyən şəxs/sin nizamnamə (şərikli) kapitalının minimum miqdarını, mübadilə fəaliyyətinə lisenziya almış şəxs/sin bu fəaliyyəti həyata keçirdiyi hər əlavə obyekt üçün nizamnamə (şərikli) kapitalının artırılmalı hissəsinin miqdarını, habelə girov vəsaitinin məbləğini və geri alınmasına dair rəyin formasını müəyyən edir.

2. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almaq istəyən şəxs/sin nizamnamə (şərikli) kapitalının minimum miqdarı

2.1. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almaq istəyən şəxslərin nizamnamə (şərikli) kapitalının minimum miqdarı və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxs/sin bu fəaliyyəti həyata keçirdiyi hər əlavə obyekt üçün minimum nizamnamə (şərikli) kapitalının artırılmalı hissəsinin miqdarı aşağıdakı cədvəldə əks olunan həcmdə müəyyən edilir:

	I bölgə	II bölgə	III bölgə	IV bölgə
Nizamnamə (şərikli) kapitalının minimum miqdarı	600 000 (altı yüz min) manat	450 000 (dörd yüz əlli min) manat	375 000 (üç yüz yetmiş beş min) manat	300 000 (üç yüz min) manat

Nizamnamə (şərikli) kapitalının hər əlavə obyekt üçün artırılmalı hissəsi	300 000 (üç yüz min manat)	150 000 (yüz əlli min) manat	75 000 (yetmiş beş min) manat	0 (sıfır) manat
---	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------

Burada:
I bölgə - Bakı şəhəri;
II bölgə - Abşeron rayonu, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri;
III bölgə - I, II və IV bölgələr istisna olmaqla, digər şəhər və rayonlar, habelə Naxçıvan Muxtar Respublikası;
IV bölgə - Şərqi Zəngəzür və Qarabağ iqtisadi rayonlarının işğaldan azad edilmiş əraziləridir.
2.2. Bu Tələblərdə nəzərdə tutulan nizamnamə (şərikli) kapitalına dair tələblər eynilə qeyri-rezident hüquqi şəxsin filialının nizamnamə kapitalına bərabər tutulmuş vəsaitinə şamil edilir.
2.3. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxs fəaliyyət göstərdiyi bölgəni, o cümlədən əlavə obyektin yerləşdiyi bölgəni dəyişdirdikdə bu Qaydanın 2.1-ci bəndinin tələblərinə riayət etməlidir.

3. Girov vəsaitinin məbləği

3.1. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya və ya onun əlavəsini almaq istəyən şəxs müvəkkil bankda xüsusi hesaba bu Qaydanın 2.1-ci və 2.3-cü bəndlərinin tələbləri nəzərə alınmaqla, minimum nizamnamə (şərikli) kapitalının 10%-i məbləğində girov vəsaiti yerləşdirməlidir.
3.2. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxs Qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda, o cümlədən bu Tələblər ilə müəyyən edilmiş girov vəsaitinin məbləği Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra – Mərkəzi Bank) tərəfindən azaldıldıqda, bu Tələblərə 1 nömrəli Əlavə ilə müəyyən edilmiş formada Mərkəzi Bankın rəyini təqdim etməklə müvəkkil bankdan müvafiq olaraq girov vəsaitini və ya girov vəsaitinin artıq olan hissəsini geri ala bilər.

4. Keçid müddəalar

Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər bu Tələblər qüvvəyə mindiyi tarixdən 6 (altı) ay ərzində bu Tələblərdə müəyyən edilmiş minimum nizamnamə (şərikli) kapitalının formalaşdırılması, habelə girov vəsaitinin məbləğinin yerləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər görməli və bununla əlaqədar müvafiq sənədləri həmin müddətdə Mərkəzi Banka təqdim etməlidirlər.

“Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
üçün nizamnamə (şərikli) kapitalının minimum miqdarı,
girov vəsaitinin məbləği və geri alınmasına dair
rəyin forması ilə bağlı Tələblər”ə Əlavə 1

Girov vəsaitinin geri alınmasına dair rəyin forması

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının girov vəsaitinin geri alınmasına dair

R Ə Y İ

M:

“ ” il

(valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident hüquqi şəxsin yerli filialının tam adı)
valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə verilmiş
(lisenziyanın (lisenziyanın əlavəsinin) nömrəsi və tarixi)
lisenziyanın (lisenziyanın əlavəsinin)
(lisenziyanın (lisenziyanın əlavəsinin) ləğv olunmasının əsası)
əlaqədar ləğv olunmasını və (və ya) girov məbləğinin miqdarının Mərkəzi Bank
tərəfindən azaldılmasını nəzərə alaraq

(müvəkkil bankın adı)
valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxs üçün açılmış xüsusi hesabda
saxlanılan

(girov vəsaitinin məbləği (yazı və rəqəm ilə) və valyutası)
məbləğində girov vəsaitinin geri alınmasına etiraz edilmir.

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının səlahiyyətli şəxsi
(vəzifəsi, soyadı,
adi)

(imza)

M.Y.

“Təsdiq edilmişdir”
Azərbaycan
Respublikasının
Mərkəzi Bankı
Qərar № 59

11 dekabr 2023-cü il

Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qayda “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 3-cü maddəsinin 5-ci və 6-1-ci hissələrinə, 13-9-cu maddəsinə və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 53.4-cü və 53.7-ci maddələrinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması qaydalarını, o cümlədən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün təşkilati, texniki təchizat və təhlükəsizlik tələblərini, həmin tələblərə dair təsdiqedicilərin sənədlərin siyahısını, valyuta mübadiləsi əməliyyatları üzrə hesabatın (maliyyə hesabatları istisna olmaqla) və sənədləşmənin vahid formalarını, onların təqdim olunması qaydasını və müddətlərini, valyuta mübadiləsi fəaliyyəti həyata keçiriləcək obyektlərin yerləşəcəyi əraziləri, aparılan valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının yuxarı həddinə dair tələbləri, habelə valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasını və yoxlama haqqında hesabatın tərtib edilməsi qaydası, forması və məzmunu ilə bağlı tələbləri müəyyən edir.
1.2. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın qaytarılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” (bundan sonra – ƏL/TMM Qanunu) və “Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarının tələblərinə əməl etməlidirlər.
1.3. Qanunun 1-ci maddəsinin 7-2-ci hissəsinə əsasən valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslərin fəaliyyətinin müstəsna predmeti valyuta mübadiləsi fəaliyyətidir.

2. Əsas anlayışlar

2.1. Bu Qaydada istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənalara ifadə edilir:
2.1.1. valyuta mübadiləsi məntəqəsi – valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının həyata keçirildiyi yer (obyekt);

2.1.2. valyuta mübadiləsi əməliyyatı – xarici valyutanın nağd qaydada alınması, satılması və dəyişdirilməsi üzrə əməliyyat;
2.1.3. xarici valyutanın nağd qaydada dəyişdirilməsi – xarici dövlətin nağd xarici valyutasının həmin xarici dövlətin digər nominalda nağd xarici valyutasına dəyişdirilməsi;
2.1.4. nağd xarici valyuta – xarici dövlətdə, yaxud dövlətlər qrupunda qanuni ödəniş vasitəsi olan banknot və sikkə formasında pul nişanı;
2.1.5. xəzinədar – valyuta mübadiləsi əməliyyatlarını, habelə bu Qayda ilə nəzərdə tutulan qeydiyyatın aparılması və hesabatların hazırlanmasını həyata keçirən şəxs;
2.1.6. əməliyyat günü – gün ərzində valyuta mübadiləsi məntəqəsində müştərilərə xidmət göstərilən iş vaxtı;
2.1.7. əməliyyatların qeydiyyatı – aparılan mübadilə əməliyyatlarının müvafiq qaydada rəsmiləşdirilməsi;
2.1.8. mübadilə məzənnəsi – Azərbaycan Respublikasının milli valyutasının xarici valyutaya nisbətə alışı və ya satışı məzənnəsi;
2.1.9. faktiki mübadilə məzənnəsi – komisiyon haqq (xidmət haqqı) təbiiq edildikdə, alış məzənnəsindən komisiyon haqqın çıxılması və ya satışı məzənnəsi ilə komisiyon haqqın (xidmət haqqının) toplanması yolu ilə hesablanan məzənnə;
2.1.10. valyuta əməliyyatlarının qeydiyyat proqram təminatı – valyuta mübadiləsi məntəqəsinə xarici valyutanın nağd qaydada alınması, satılması və dəyişdirilməsi üzrə əməliyyatların qeydiyyatını və müvafiq hesabatların çıxarılmasını təmin edəcək xüsusi proqram təminatı;
2.1.11. iri ticarət mərkəzi – içərisində ticarət, ictimai iaşə, əyləncə, istirahət və (və ya) digər oxşar xidmətlərin təşkil edilməsi üzrə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi və giriş/çıxışları mühafizə olunan əmlak kompleksi.
2.2. Bu Qayda istifadə olunan digər anlayışlar Qanunda müəyyənləşdirilmiş mənaları ifadə edir.

3. Valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması

3.1. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatı yalnız nağd qaydada və müştərilərin sifarişləri ilə həyata keçirilir.
3.2. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər arasında aparılan valyuta mübadiləsi əməliyyatları istisna olmaqla, onlarla digər hüquqi şəxslər və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər arasında sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün valyuta mübadiləsi fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə yol verilmir.
3.3. Valyuta mübadiləsi məntəqələrində aşağıdakı valyuta mübadiləsi əməliyyatları həyata keçirilir:
3.3.1. nağd xarici valyutanın nağd milli valyuta ilə alınması və satılması;
3.3.2. bir xarici dövlətin nağd valyutasının digər xarici dövlətin nağd valyutası ilə alınması və satılması;
3.3.3. xarici valyutanın nağd qaydada dəyişdirilməsi.
3.4. Valyuta mübadiləsi məntəqəsində nağd xarici valyutanın bir müştəriyə 500 (beş yüz) ABŞ dollarına ekvivalent məbləğdən artıq satılması, habelə bir müştəridən 10 000 (on min) ABŞ dollarına ekvivalent məbləğdən artıq alınması şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd əsasında aparılır.
3.5. Əməliyyat günü ərzində xarici valyuta və ya milli valyuta vəsaitləri qurtardığı hallar istisna olmaqla, valyuta mübadiləsi məntəqəsində yalnız alış və ya yalnız satış əməliyyatlarının aparılmasına yol verilmir.
3.6. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən bir fiziki şəxslə aparılan valyuta mübadiləsi əməliyyatının gündəlik həddi 20 000 (iyirmi min) manat və ona ekvivalent məbləğdən artıq olmamalıdır.
3.7. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət proqramlarına dair qanunla müəyyən edilmiş minimum tələblərdən əlavə olaraq, müvafiq daxili qayda və prosedurlarında *son bir il* ərzində 20 000 (iyirmi min) manat və ona ekvivalent məbləğdən artıq məbləğdə əməliyyat aparan fiziki şəxslərə münasibətdə gücləndirilmiş müştəri uyğunluğu tədbirlərinin təbiiq edilməsinə dair tələblərə və bu tələblərə riayət edilməsinə dair daxili nəzarət mexanizmlərinə malik olmalıdır. ^[1]

4. Texniki təchizat və təhlükəsizlik tələbləri

4.1. Valyuta mübadiləsi məntəqəsi aşağıdakı zonalarda təşkil oluna bilər:
4.1.1. I qrup zonalar – hava limanlarının aerovağzal kompleksi;
4.1.2. II qrup zonalar – iri ticarət mərkəzləri, mehmanxanalar, vağzallar və limanlar;
4.1.3. III qrup zonalar – köşk formasında, ayrıca binalar və binaların küçəyə çıxışı olan hissələri.
4.2. Binaların daxilində çıxışı olan valyuta mübadiləsi məntəqələri yalnız I və II qrup zonalarda açıla bilər.
4.3. Valyuta mübadiləsi məntəqəsi hər bir xəzinədar üçün azı 6 (altı) kvadrat metr sahəyə, müştəriyə xidmət göstərilməsi üçün isə azı 4 (dörd) kvadrat metr (III qrup zonalarda azı 6 (altı) kvadrat metr) sahəyə malik olmalıdır.
4.4. Valyuta mübadiləsi məntəqəsinin konstruksiyası xəzinədarın təhlükəsizliyini və qiymətliyərin mühafizəsini təmin etməlidir.
4.5. Valyuta mübadiləsi məntəqəsinin xəzinədarının fəaliyyət göstərdiyi sahənin ön divarından vizual müşahidə təmin olmalı, müşahidə pəncərəsi antiandal şüşə ilə əhatə edilməli və müştərilərdən pulların qəbulu və ötürülməsi üçün xəzinədar tərəfindən açılan “ötürücü qurğu” ilə təmin edilməlidir.
4.6. Valyuta mübadiləsi məntəqəsində müşahidə kameraları, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş tələblərə müvafiq yüngüldən mühafizə-xəbərdarlıq qurğuları, telefon-rabita vasitələri (mikrofon, telefon, internet) quraşdırılmalıdır.
4.7. Müşahidə kameraları xəzinədarı və müştərinə, habelə müştəriyə xidmət sahəsini qeydə ala biləcək yerdə quraşdırılmalıdır. Qeydə alınan görüntülər ən azı 6 (altı) ay müddətində qeydə alındığı valyuta mübadiləsi məntəqəsində, əlavə obyekt olduğu halda həmin görüntülərin ehtiyat nüsxələri isə valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxsin əsas binasında saxlanmalıdır.
4.8. Valyuta mübadiləsi məntəqəsi hesablama, pulsayan, pulların həqiqiliyini yoxlayan avadanlıqlarla və odadavamlı seyfə təmin edilməlidir.
4.9. Valyuta mübadiləsi məntəqəsi aparılan hər bir əməliyyatın qeydə alınması üçün texnoloji vasitələr (kompüter, printer) və müvafiq proqram təminatı, video müşahidənin aparılması üçün texnoloji vasitələr ilə təmin edilməlidir. Valyuta əməliyyatlarının qeydiyyat proqram təminatı əməliyyat günü ərzində valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının, həmçinin hər bir valyuta üzrə müəyyən olunmuş alış və satış məzənnəsinin qeydiyyata alınmasını, kassa işinin aparılmasını və ləğv olunmuş əməliyyatların qeydiyyatını təmin etməlidir.
4.10. Valyuta mübadiləsi məntəqəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 7 fevral tarixli 32 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanları tərəfindən mühafizə olunan obyektlərin Siyahısı”na uyğun olaraq dövlət orqanları tərəfindən mühafizə edilir. Valyuta mübadilə məntəqəsinin mühafizəsi məntəqənin elektron mühafizə sistemlərinin 24 saat ərzində mərkəzləşdirilmiş polis mühafizə pultuna qoşulması və iş saatları ərzində silahlı mühafizə edilməsi yolu ilə təşkil edilir. Qeyri-ış saatlarında 20 000 (iyirmi min) manat ekvivalentindən çox məbləğdə pul saxlanan valyuta mübadilə məntəqəsində hər hansı səbəbdən mərkəzləşdirilmiş polis mühafizə pultuna qoşulma mümkün olmadıqda məntəqənin silahlı mühafizəsi təmin edilməlidir.
4.11. Valyuta mübadiləsi məntəqəsi tərəfindən 20 000 (iyirmi min) manatdan və ya ekvivalentindən 200 000 (iki yüz min) manata və ya ekvivalentinə qədər pul vəsaitinin daşınması silahlı mühafizə xidmətinin müşayiəti ilə həyata keçirilir. 200 000 (iki yüz min) manat və ya ekvivalenti və daha artıq pul vəsaitinin təhlükəsiz daşınması silahlı mühafizə ilə təmin edilməklə inkassasiya xidməti göstərən şəxslər tərəfindən həyata keçirilməlidir.
4.12. Valyuta mübadiləsi məntəqəsində müştərilərin görə biləcəyi yerdə asan oxunan və aydın şəkildə aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır:
4.12.1. xüsusi elektron lövhədə (lövhənin üzərində valyuta mübadiləsi məntəqəsinin adı nəzərə çarpan hərflərlə yazılmalıdır) mübadilə məzənnəsi, komisiyon haqq (xidmət haqqı) təbiiq edildikdə isə faktiki mübadilə məzənnəsi;
4.12.2. təbiiq edildikdə, komisiyon haqq (xidmət haqqı);
4.12.3. valyuta mübadiləsi məntəqəsinin iş vaxtı;
4.12.4. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra – Mərkəzi Bank) tərəfindən verilmiş lisenziyanın və lisenziyaya əlavənin (olduqda) surəti;
4.12.5. istehlakçıların müraciət edə bilməsi üçün Mərkəzi Bankın “qaynar xətt”i barədə məlumat.
4.13. Valyuta mübadilə məntəqəsi müştərinin tələbi ilə valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziyanın və ya onun əlavəsinin surətini təqdim etməlidir.
4.14. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətini həyata keçirmək istəyən şəxs tərəfindən lisenziyanın, o cümlədən onun əlavəsinin alınması üçün müraciət zamanı “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13-1.2.9-cu maddəsinə uyğun olaraq bu Qaydaya 1 nömrəli əlavədə müəyyən edilən sənədlər, habelə bu Qaydaya 4 nömrəli əlavədə müəyyən olunmuş formada tərtib edilmiş valyuta mübadiləsi məntəqəsinin xəzinədarının anketi təqdim edilir. Bu sənədlərdə dəyişiklik olduqda, o cümlədən xəzinədar dəyişdikdə bu barədə məlumat və müvafiq sənədlər 5 (beş) iş günü ərzində Mərkəzi Banka təqdim olunur.
4.15. Müştərilərin mübadilə etdikləri pul vəsaitləri valyuta mübadiləsi məntəqəsində saxlanıla bilməz.

5. Təşkilati tələblər

5.1. Valyuta mübadiləsi məntəqəsinin iş rejimi valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxs tərəfindən əmrilə müəyyən edilir.
5.2. Xəzinədar üzərində onun soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi və şəkli əks olunmuş tanınma nişanı olmalıdır. Xəzinədar tərəfindən öz səlahiyyətlərinin başqa şəxsə verilməsinə və valyuta mübadiləsi məntəqəsinə kənar şəxslərin daxil olmasına yol verilməməlidir.
5.3. Xəzinədar tərəfindən səliqəli geyim tərzinə əməl edilməlidir.

6. Valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması üzrə hesabat

6.1. Valyuta mübadiləsi məntəqəsində hər bir əməliyyatın həyata keçirildiyi anda bu Qaydaya 2 nömrəli əlavədə müəyyən edilən formada qeydiyyatı aparılmalıdır.
6.2. Valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması üçün əldə edilən, habelə aparılan valyuta mübadiləsi əməliyyatlarına dair məlumat və sənədlər ƏL/TMM Qanununun tələbinə müvafiq olaraq saxlanılmalıdır.
6.3. Valyuta mübadiləsi əməliyyatları aparıldıqda müştəriyə həmin əməliyyatlar üzrə ciddi hesabat blankı hesab olunan valyuta mübadiləsi qəbzı verilir.
6.4. Valyuta mübadiləsi qəbzı iki nüsxədə hazırlanır və qəbzə təbiiq edildikdə, komisiyon haqq (xidmət haqqı) göstərilir. Qəbzın bir nüsxəsi müştəriyə verilir, digər nüsxəsi isə valyuta mübadiləsi məntəqəsində saxlanılır.
6.5. Valyuta mübadiləsi məntəqəsində gün ərzində aparılan valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının qeydiyyat məlumatları əsasında bu Qaydaya 3 nömrəli əlavədə müəyyən edilmiş formada “Gün ərzində kassa dövriyyələri haqqında Arayış” tərtib edilir.

6.7. Aşkar edilmiş kənarlaşma faktı üzrə və fərqi səbəblərinin müəyyən edilməsi üçün araşdırma aparılmalı və müvafiq tədbirlər görülməlidir.

7.1. Bu Qaydaya 5 nömrəli və 6 nömrəli əlavələrdə müəyyən edilmiş formada hazırlanmış valyuta mübadiləsi məntəqəsinin fəaliyyəti barədə və valyuta mübadiləsi əməliyyatlarına dair aylıq hesabatlar növbəti ayın ilk 5 (beş) iş günündən gec olmayaraq Mərkəzi Banka təqdim edilir.

8.1. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarətin məqsədi valyuta mübadiləsi əməliyyatları üzrə istehlakçıların hüquqlarının qorunmasının və valyuta mübadiləsi əməliyyatına dair Qanunda, "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununda, ƏL/TMM Qanununda və "Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununda və Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktlarında müəyyən olunan tələblərə əməl edilməsinin təmin olunmasıdır.

8.3. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını Mərkəzi Banka Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 27 may tarixli, 97 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və dərc edilməsi (qaydaları)"nda müəyyən olunmuş müddətdə təqdim etməlidirlər.

8.5. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxsdə həyata keçirilən hər bir yoxlamanın nəticələri yazılı şəkildə tərtib olunmuş yoxlama haqqında hesabatla rəsmiləşdirilir. Yoxlama haqqında hesabat bu Qaydada 7 nömrəli Əlavədə müəyyən edilmiş formada tərtib edilir. Yoxlama haqqında hesabatın məzmunu oxunaqlı və aydın olmalıdır. Nəticələr dəqiq faktlara və rəqəmlərə əsaslanmalıdır. Yoxlama haqqında hesabatın bütün səhifələri nömrələnir və yoxlayıcı (yoxlama qrupunun üzvləri) tərəfindən imzalanır. Yoxlama haqqında hesabatın valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxsə təqdim edilən nüsxəsi valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxsin rəhbəri tərəfindən imzalanır.

9.1. Bu Qaydanın 4.3-cü bəndinin müştərilərə xidmət sahəsinə dair tələbi, 4.4-cü bəndin, 4.5-ci bəndin antivandal şüşə və "ötürücü qurğu"ya dair tələbləri və 4.10-cu bəndin iş və qeyri-ış saatlarında silahlı mühafizəyə dair tələbləri I qrup zonalarda təşkil edilmiş valyuta mübadilə məntəqələrinə, 4.10-cu bəndin qeyri-ış saatlarında silahlı mühafizə tələbi II qrup zonalarda təşkil edilmiş valyuta mübadilə məntəqələrinə şamil olunmur.

1. Xəzinədarın işə qəbul edilməsi barədə əmək müqaviləsinin və əmrin surəti, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
2. Valyuta mübadiləsi məntəqəsinin iş rejiminin müəyyən edilməsinə dair əmrin surəti;
3. Valyuta mübadiləsi məntəqəsinin yerləşdiyi obyektin texniki pasportunun surəti;
4. Yangından mühafizə-xəbərdarlıq qurğularının Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən sənədin surəti;
5. Valyuta mübadiləsi məntəqəsinin elektron mühafizə sistemlərinin mərkəzləşdirilmiş polis mühafizə pultuna qoşulmasını və silahlı mühafizəsini təsdiq edən sənədin surəti;
6. Bu Qaydadan 4-cü hissəsində tələb olunan avadanlıqların valyuta mübadiləsi məntəqəsində mövcud olmasına dair məlumat.

(Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxsin adı*)

" " 20

[illegible]

İcraçı: _____

İmzası: _____

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

* Rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident hüquqi şəxsin filialının adı.
** nağd xarici valyuta 500 (beş yüz) ABŞ dollarına ekvivalent məbləğdən artıq satıldıqda və ya bir müştəridən 10 000 (on min) ABŞ dollarına ekvivalent məbləğindən artıq alındıqda.

“Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası”na əlavə 3

Gün ərzində kassa dövriyyələri haqqında
ARAYIŞ

(Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxsin adı*)

(Lisenziyanın tarixi və nömrəsi)

(VÖEN)

“ ” 20 il

Əməliyyat gününün əvvəlinə kassa qalığı:		Gün ərzində məcmu:		Əməliyyat gününün sonuna kassa qalığı:
Valyuta	Məbləği	Məbləği	Məxaric	Məbləği
AZN				
USD				
EUR				
RUB				
TRY				
GBP				
Digər (adı qeyd olunmaqla)				

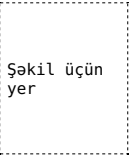
İcraçı: _____

İmzası: _____

(soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi)

* Rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident hüquqi şəxsin filialının adı.

“Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası”na əlavə 4



Valyuta mübadiləsi məntəqəsinin xəzinədarının
ANKETİ

(Lisenziyanın tarixi və nömrəsi)

1.

Adı

(soyadı, adı, atasının adı)

2.

Qeydiyyat

ünvanı

3.

Faktiki yaşadığı (olduqda)

ünvan

4.

Doğulduğu

tarix

5.

(gün, ay, il) Doğulduğu

yer -

6.

(şəhər/rayon) Vətəndaşlığı

(ölkə)

7. Fərdi identifikasiya nömrəsi (bu olmadıqda şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi)

8. Əlaqə telefonu (ları) _____ (iş, ev, mobil)

9. Elektron poçt ünvanı(ları) _____ (əgər varsa)

10. İstifadə edilmiş və ya dəyişdirilmiş soyadlar və adlar
Bütün digər keçmiş adları, onlardan istifadə edilməsinin və ya dəyişdirilməsinin səbəblərini, habelə istifadə dövrünü göstərin (nikahdan əvvəlki soyadınızı, əvvəlki nikahlardakı soyadınızı, qanuni olaraq və digər qaydada dəyişdirilmiş soyadlarınızı, və s.).

Soyadı, adı	İstifadə dövrü	İstifadənin/dəyişdirilmənin səbəbləri

11. Məhkumluğu barədə məlumat
Bəli/Xeyr

(varsa, məhkum olunma tarixi və cinayət qanununun maddəsi)

12. Təhsili və peşə təcrübəsi barədə məlumatlar

Təhsil barədə məlumatları göstərin

Təhsil müəssisəsinin adı	Təhsil müddəti	Aldığı ixtisası	Diplom və ya təhsil haqqında digər sənədin nömrəsi

13. İş yeri barədə məlumatlar

İş yeriniz və ya müstəqil məşğuliyyətiniz barədə aşağıdakı məlumatları xronoloji qaydada göstərin (son 5 (beş) il üzrə sonuncu iş yerindən başlayaraq). Bütün işsizlik dövrlərini və əvvəlki işdən çıxma səbəblərini göstərin.

Təşkilatın

adı: _____

Ünvanı: _____

(Ölkə, şəhər/ rayon, küçə, poçt indeksi)

İ ş ə g ö t ü r ə n i n soyadı, _____ adı

İ ş ə g ö t ü r ə n i n vəzifəsi _____

Telefon _____ nömrəsi

Tutduğunuz

vəzifə _____

İşləmə dövrü: _____ -dən _____ - dək

İşdən _____ çıxmanın səbəbləri

(sizin işdən azad edilməyiniz və ya hər hansı işdən öz xahişinizlə çıxıb getməyiniz təklif edilməsi hallarının olub-olmadığını göstərin)

Müstəqil _____

fəaliyyət növü _____

Mən, aşağıda imza edən, Anketdə olan məlumatların düzgünlüyünü təsdiq edirəm və həmin məlumatlarda baş verən hər hansı dəyişikliklər barədə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına məlumat verməyi öhdəmə götürürəm. Haqqımda olan sənəd və ya məlumatların əlavə olaraq sorğu əsasında müstəqil və etibarlı mənbələrdən, habelə dövlət orqanlarından (qurumlarından) əldə olunmasına etiraz etmirəm.

İmza: _____

Tarix: _____

Valyuta mübadiləsi məntəqəsinin fəaliyyəti barədə aylıq hesabat

1. Valyuta mübadiləsi məntəqəsi haqqında ümumi məlumat	
1.1. Hesabatın əhatə etdiyi dövr	
1.2. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxsin adı	
1.3. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxsin hüquqi ünvanı	
1.4. Valyuta mübadiləsi məntəqəsinin ünvanı*	
1.5. Valyuta mübadiləsi məntəqəsinin iş rejimi*	
1.6. Əlavə obyekt sayı	
1.7. Telefon nömrəsi	
1.8. Elektron poçt ünvanı	
1.9. Lisenziyanın tarixi və nömrəsi	
2. Balans məlumatları (manatla)	
Mühasibat balansının maddələri	Cəmi
2.1. Nağd vəsaitlər	
2.2. Banklarda depozitlər	
<i>o cümlədən bloklaşdırılmış girov vəsaiti</i>	
2.3. Əsas vəsaitlər	
2.4. Digər aktivlər	
2.5. Aktivlər, cəmi	
2.6. Təsisçilərə verilən borc (olduqda)	
2.7 Digər öhdəliklər	
2.8. Öhdəliklər, cəmi	
2.9. Nizamnamə kapitalı	
2.10. Kapital, cəmi**	
3. Mənfəət və zərər məlumatı (manatla)	
3.1. Bölüşdürülməmiş mənfəət və ya zərər	
3.2. Cari ilin mənfəət və ya zərəri	
3.3 Keçmiş illərin mənfəət və ya zərəri	
4. Fəaliyyəti haqqında digər məlumatlar	
4.1. Hesabat dövrü ərzində valyuta mübadiləsi məntəqəsinin işində yaranan texniki və digər problemlər barədə məlumat	

* Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxsin bu fəaliyyəti həyata keçirdiyi hər əlavə obyektin ünvanı və iş rejimi əlavə cədvəl formasında təqdim edilir.

** Kapitalın cəmi dedikdə nizamnamə kapitalı və bölüşdürülməmiş mənfəət nəzərdə tutulur.

Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxsin rəhbəri: _____ (soyadı, adı, atasının adı, imzası)

Tarix: _____

M.Y.

"Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə
 lisenziya almış şəxslər tərəfindən
 valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının
 aparılması və valyuta mübadiləsi
 fəaliyyətinə nəzarət Qaydası"na əlavə 6

Valyuta mübadiləsi əməliyyatlarına dair aylıq hesabat

Hesabat tarixi: ____

Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxsin adı*:
 Lisenziya nömrəsi və verilmə tarixi:

№	Göstərici	Xarici valyutalar					
		USD	EUR	RUB	TRY	GBP	Digər (adı qeyd olunmaqla)
1	2	3	4	5	6	7	(...)
1. Nağd xarici valyuta alışı üzrə əməliyyatlar							
1.1	Nağd xarici valyuta alışının həcmi						
1.1.1	o cümlədən bir müştəri üzrə 10 000 (on min) ABŞ dollarına ekvivalent məbləğdən yuxarı alışların həcmi						
1.2	Nağd xarici valyuta alışı üzrə əməliyyatların sayı						
1.2.1	o cümlədən bir müştəri üzrə 10 000 (on min) ABŞ dollarına ekvivalent məbləğdən yuxarı alışların sayı						
1.3	Nağd xarici valyuta alışı üzrə aylıq orta çəkili mübadilə məzənnəsi						
2. Nağd xarici valyuta satışı üzrə əməliyyatlar							
2.1	Nağd xarici valyuta satışının həcmi						
2.1.1	o cümlədən bir müştəri üzrə 500 (beş yüz) ABŞ dollarına ekvivalent məbləğdən yuxarı satışların həcmi						
2.2	Nağd xarici valyuta satışı üzrə əməliyyatların sayı						
2.2.1	o cümlədən bir müştəri üzrə 500 (beş yüz) ABŞ dollarına ekvivalent məbləğdən yuxarı satışların sayı						
2.3	Nağd xarici valyuta satışı üzrə aylıq orta çəkili mübadilə məzənnəsi						
3. Nağd xarici valyutanın dəyişdirilməsi üzrə əməliyyatlar							
3.1	Nağd xarici valyuta dəyişdirilməsinin həcmi**						

Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxsin rəhbəri: _____ (soyadı, adı, atasının adı, imzası)
 Tarix: _____

* Rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident hüquqi şəxsin filialının adı.
 ** Yalnız dəyişdirilmə üçün təqdim edilən xarici valyutanın həcmi daxil edilir.

M.Y.

“Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya
almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi
əməliyyatlarının aparılması və valyuta
mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası”na
əlavə 7

Yoxlama haqqında hesabat

Valyuta mübadilə fəaliyyətinə
lisenziya almış şəxsin adı _____
Lisenziyanın tarixi və nömrəsi _____
Yoxlama aparılan ünvan _____
Yoxlamanın növü _____
Yoxlamanın əhatə dövrü _____
Yoxlamanın başlanma tarixi _____
Yoxlamanın bitmə tarixi _____

Yoxlama haqqında hesabat aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir.

1. Nəticələr və rəylər barədə icmal məlumat.
2. Ümumi məlumatlar.
3. Nağd pulla işin təşkili.
4. Valyuta mübadiləsi fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi aktların tələblərinə riayət edilməsi.
5. Hesabatlılıq işinin təşkili.
6. Mənfəətlilik.
7. Kapital.
8. İdarəetmə.
9. Cinayət yolu ilə əldə olunmuş əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə fəaliyyətin qiymətləndirilməsi.
10. İstehlakçıların hüquqlarının qorunması.
11. İnformasiya təhlükəsizliyinin idarə edilməsinin təşkili.

Yoxlayıcının (yoxlama qrupunun üzvlərinin) vəzifəsi, soyadı, adı	İmza

Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxsin rəhbərinin vəzifəsi, soyadı, adı	İmza

Hesabatın tərtib edildiyi tarix _____

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

1. [6 may 2025-ci il tarixli 17/4 nömrəli](#) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202505060174, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 may 2025-ci il)

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

^[1] [6 may 2025-ci il tarixli 17/4 nömrəli](#) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 23202505060174, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 16 may 2025-ci il) ilə “Valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə lisenziya almış şəxslər tərəfindən valyuta mübadiləsi əməliyyatlarının aparılması və valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə nəzarət Qaydası”nın 3.7-ci bəndində “**təqvim ili**” sözləri “**son bir il**” sözləri ilə əvəz edilmişdir.